

1500271-19.2022.8.26.0630

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Extorsão

Magistrado: Aristoteles de Alencar Sampaio

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... delito praticado na clandestinidade, como o roubo, é dar-se especial relevância a palavra das vítimas, como elemento de prova, desde que não destoe do conjunto probatório e que não se encontre, nos autos, indícios ou provas de que elas pretendam incriminar pessoas inocentes."(RJD 16/149)

Por outro lado, consigne-se, neste passo, que o reconhecimento pessoal realizado em juízo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

1ª Vara Criminal

1500271-19.2022.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500271-19.2022.8.26.0630

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Extorsão

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Cristiane de Oliveira Campos

Vistos.

Cristiane de Oliveira Campos foi denunciada nas penas do art. 158, caput, do Código Penal, porque teria no dia 04/03/2022, na Rua Iracema Antas de Abreu Vieira, 271, neste Município, porque teria, mediante grave ameaça, e com o intuito de obter para si vantagem indevida econômica, constrangido a vítima Maria Aparecida Firmino a entregar-lhe valores em dinheiro.

Recebida a denúncia, a ré foi citada e apresentou defesa preliminar.

Durante a instrução criminal foram ouvidas testemunhas arroladas pelas partes e após interrogada a ré.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia por entender comprovadas a materialidade e autoria do delito. Por sua vez, a defesa pugnou pelo reconhecimento da tentativa, pela concessão dos benefícios legais e a fixação mais branda da reprimenda.

Relatados. D E C I D O:

A ação penal merece prosperar.

A materialidade delitiva e a autoria restaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante delito, autos de exibição e apreensão de fls. 15/16 e 17, além da prova oral produzida.

A acusada admitiu parcialmente a prática do crime. Disse que realmente exigiu a entrega de dinheiro à vítima e apoderou-se do valor de dois mil e quinhentos reais que foi entregue por Maria, no local marcado, pediu que a quantia fosse deixada em um envelope, dentro de uma lixeira, a sua filha apoderou-se da embalagem, quando foi abordada por policiais que ali estavam, devolvendo o dinheiro à polícia. A ré negou que tenha se apoderado de outros valores da vítima e feito as ameaças citadas nos depoimentos. Negou que tenha ameaçado a vítima.

A prova oral comprovou que a acusada dolosamente praticou o delito a ela increpado.

De fato, a vítima MARIA APARECIDA FIMINO FERREIRA declarou em juízo que certo dia recebeu um telefonema da ré, que dizia ser traficante de drogas, esposa de um indivíduo conhecido como "Marcão", dizendo que a irmã da vítima detinha uma dívida de drogas e, caso a vítima não efetuasse o pagamento, iria matar a sua irmã. A vítima, amedrontada, dirigiu-se ao local marcado pela ré e entregou a ela a quantia de dois mil quinhentos reais em dinheiro. Ocorre que, cerca de uma semana depois, a ré entrou novamente em contato com a vítima exigindo mais mil e oitocentos reais. A vítima realizou um empréstimo e efetuou o pagamento da quantia à ré, e alguns dias depois, a ré novamente exigiu a quantia de oitocentos reais à vítima, que foi pago. Na última vez que a vítima exigiu dinheiro à vítima, Maria comunicou os fatos à polícia, e foi orientada a marcar um local para entregar do dinheiro à ré, o que foi feito. A vítima se dirigiu ao local marcado acompanhada dos policiais, que prenderam a ré em flagrante. A vítima acrescentou que antes de a ré ser presa foi preciso alterar o número do seu telefone celular em razão das ameaças, quando então a ré passou a telefonar para a prima da vítima ameaçando Maria e seus familiares.

É de se consignar, neste passo, que a vítima visa " apenas a recuperação do que lhe foi subtraído e incidindo sobre atuação de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e não acusar inocente." (RT 390/342). Por outro lado, "Tratando-se de delito praticado na clandestinidade, como o roubo, é dar-se especial relevância a palavra das vítimas, como elemento de prova, desde que não destoe do conjunto probatório e que não se encontre, nos autos, indícios ou provas de que elas pretendam incriminar pessoas inocentes." (RJD 16/149)

Por outro lado, consigne-se, neste passo, que o reconhecimento pessoal realizado em juízo é elemento probatório valioso e que sustenta o decreto condenatório, sendo certo, ainda, que no caso dos autos foram observadas todas as cautelas legais para o reconhecimento formulado em juízo.

Desta maneira, não havendo qualquer motivo que possa comprometer a credibilidade das declarações da vítima, até porque o réu não impugnou de forma comprovada a oitiva dela.

SELMA FIRMINO FERREIRA, irmã da vítima Maria, disse em juízo que não possui dívida de drogas com nenhum traficante. A testemunha era amiga da ré e não sabe dizer a razão pela qual a ré teria exigido os valores da vítima.

LUIZ CARLOS FERREIRA disse em juízo que a ré passou a telefonar para a sua irmã Maria Aparecida afirmando que Selma estava sendo agredida pelo marido. A testemunha, que é irmão de Maria e de Selma, dirigiu-se à residência da irmã para verificar a notícia, porém constatou que se tratava de invenção da ré. Logo depois

a ré afirmou que Selma era usuária de drogas e estava devendo dinheiro aos traficantes, fixou um prazo para que familiares de Selma efetuasse o pagamento da suposta dívida, ameaçando matar a filha de Maria Aparecida e alguns familiares. As ameaças causaram muito temor à vítima, que não estava comendo nem dormindo de forma adequada. A testemunha, então, comunicou a polícia sobre as ameaças, marcou com a ré um local para efetuar o pagamento de mais um valor exigido por Cristiane, a vítima compareceu ao local combinado juntamente com os policiais, sendo possível prender a ré em flagrante.

MARIA GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA DEGAN, filha da vítima, disse em juízo que chegou a ver a ré na residência da sua genitora algumas vezes, pois eram amigas. Não tinha conhecimento das ameaças feitas à Maria.

O investigador de polícia REGINALDO PALOMO MORAES disse em juízo que participou da investigação que culminou na prisão da ré. Recebeu a notícia da extorsão através do irmão da vítima, que notificou já ter efetuado um pagamento a ré anteriormente, estando agendado outro pagamento para data futura. Os investigadores compareceram ao local que a ré havia agendado com a vítima, sendo possível encontrar Cristiane, que afirmou estar em contato com o suposto traficante. O dinheiro foi deixado pela vítima em um cesto de lixo e recolhido pela filha da ré a pedido desta, e Cristiane foi abordada por outros policiais neste momento. Pelo que foi apurado nas investigações, a ré era a única autora do crime, ficando com todo o dinheiro que foi entregue pela vítima.

Assim, resta bem evidenciada a participação da acusada no delito a ela increpado.

Isso porque foi ele reconhecida pela vítima em juízo, sua filha foi abordada quando pegava o dinheiro objeto da extorsão a pedido da acusada, e, ainda, porque a acusada acabou admitindo a prática do crime, razão pela qual diante de evidências tão concatenadas e harmônicas é indubitável ter a acusada concorrido para os delitos mencionados na denúncia.

Embora a acusada tenha negado de forma genérica a grave ameaça mencionada na denúncia, as testemunhas e vítima confirmaram tal fato, consubstanciado em ameaça de morte em razão da dívida de familiar da vítima para traficantes, o que é suficiente para a configuração do delito de extorsão.

Note-se que "O crime de extorsão é formal e se consuma no momento em que a vítima, submetida a violência ou grave ameaça, realiza o comportamento desejado pelo criminoso. É irrelevante que o agente consiga ou não obter a vantagem indevida, pois esta constitui mero exaurimento do crime (Súmula n. 96 do STJ)." (STJ - AgRg no RESp 1.868.140/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 14/08/2020.)

A condenação da acusada é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena, seguindo o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

Para o crime de extorsão, nos termos do art. 59 do Código Penal, tendo em conta a culpabilidade, e as circunstâncias do crime, e considerando-se que foi mais de uma exigência de valores mediante grave ameaça, somado ao fato da acusada ter usado sua filha para a prática do crime, e, ainda, praticando o crime com abuso da relação de amizade que possuía com a família da vítima, tudo a indicar especial reprovabilidade da conduta, fixo a pena-base acima do mínimo legal, perfazendo 6 anos de reclusão e 10 dias-multa, calculada cada unidade no piso legal, ante as condições financeiras do réu.

Pela parcial confissão, reduzo a reprimenda para 5 anos e 6 meses de reclusão e 10

dias-multa, que torno definitiva.

Dadas as circunstâncias do delito, em especial pela prática de mais uma exigência criminosa, e a quantidade de pena imposta à ré, e tendo em vista a prática de múltiplos delitos no mesmo dia, envolvendo, ainda, sua filha, fixo o regime fechado para cumprimento da pena corporal.

Ante o exposto acima o tempo de prisão provisória não altera o regime fixado.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia formulada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para CONDENAR Cristiane de Oliveira Campos à pena de 5 anos, 6 meses de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 10 dias-multa, fixado em 1/30 do valor do salário mínimo vigente ao tempo do fato, por ter sua conduta subsumida ao 158, caput, Código Penal.

A ré não poderá apelar em liberdade, na medida em que praticou mais de uma grave ameaça contra a vítima, o que, somado à ausência de prova de ocupação lícita, justifica a sua prisão como forma de garantia da ordem pública, valendo salientar que: "Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se concede o direito de recorrer em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui um dos efeitos da respectiva condenação. " (STJ - HC 248193 / RJ - Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE - DJe 11/10/2012)

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome da ré no rol dos culpados.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais.

P.R.I.

Sumare, 16 de dezembro de 2022.

ARISTÓTELES DE ALENCAR SAMPAIO
Juiz de Direito